



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

**ULRS1182 PENGHAYATAN ETIKA DAN
PERADABAN**

Section 14 – Kumpulan 5

**TOPIK: PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN**

Nama Pensyarah:

DR. MOHD. SHARIAL BIN BUNGSU

Isi Kandungan

Unit Dokumentasi	3
Senarai Ahli Kumpulan	3
Pendahuluan	5
Isi 1	7
Isi 2	11
Isi 3	15
Kesimpulan	19
Rujukan	20

Unit Dokumentasi

NAMA	NOMBOR MATRIK
MOHAMAD IRSYAD ILHAM BIN ABDULLAH	A25KM0170
MUHAMMAD ADAM HAFISZI BIN MOHIZAR	A25KM0195
MUHAMMAD DANIA ASHRAF BIN MOHD RIZAL	A25KM0227
MUHAMMAD FARID FARHAN BIN JAPRI	A25CS0269
MUHAMMAD HAFIY BIN MOHD HANAFIAH	A25CS0104
MOHAMAD MIRZAN BIN MOHAMAD YAZID	A25KM0173

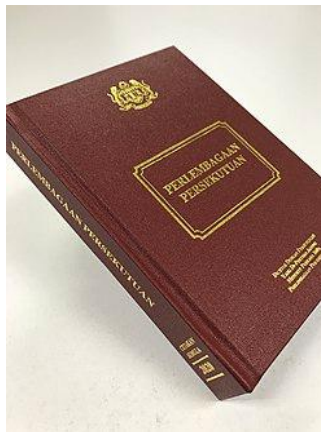
Senarai Ahli Kumpulan

NAMA	NOMBOR MATRIK
MUHAMAD AFIQ FAKHRULLAH BIN ABDULLAH	A25KM0185
MUHAMMAD ALIF SYAHMI BIN MUHAMAD KHAIRUL	A25KM0208
MUHAMMAD ARSYAD BIN ZAHARUDDIN	A25KM0223
MUHAMMAD DANISH BIN ARWAN	A25KM0230
MUHAMMAD FAIRUZ BIN HERMAN	A25CS0267

MUHAMMAD HAFIZUDDIN HAKIMI BIN HASMADI	A25CS0273
MUHAMMAD AQIL IRFAN BIN MOHD SHARIMAN	A25KM0218
MUHAMMAD HAFIZ BIN SUHAILI	A25CS0106
MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN FAKIH	A25KM0225
MUHAMMAD ALI ZIYAD BIN MOHD ASNARI	A25CS0261
MUHAMMAD AIDIL FARHAN BIN ZAMRI	A25CS0260
MUHAMMAD HAKIMI BIN AZIZUL RAHMAN	A25KM0244
MUHAMMAD HARITH ZAKWAN BIN RUSLI	A25KM0247
MOHAMAD IRSYAD ILHAM BIN ABDULLAH	A25KM0170
MUHAMMAD ADAM HAFISZI BIN MOHIZAR	A25KM0195
MUHAMMAD DANIA ASHRAF BIN MOHD RIZAL	A25KM0227
MUHAMMAD FARID FARHAN BIN JAPRI	A25CS0269
MUHAMMAD HAFIY BIN MOHD HANAFIAH	A25CS0104
MOHAMAD MIRZAN BIN MOHAMAD YAZID	A25KM0173

Pendahuluan

Artikel ini membincangkan beberapa topik mengenai tajuk Perlembagaan Persekutuan secara umum. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang – undang tertinggi yang digunakan Malaysia dalam mentadbir negara sejak 31 Ogos 1957. Ia dapat dilaksanakan melalui gabungan undang – undang atau peraturan yang menjadi sistem perundangan tertinggi di negara kita bagi menjamin keharmonian negara tercinta. Kejayaan sistem perlembagaan di tanah air merupakan satu aset yang paling bernilai, yang dapat dijayakan melalui rundingan antara pihak British dan pemimpin tempatan. Draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dirangka oleh suruhanjaya Reid pada tahun 1956, yang kini menjadi asas perundangan negara kita sehingga kini (E-PEMBELAJARAN - BUKU TEKS DIGITAL., 2026).



Rajah 1: Cetakan Semula Perlembagaan Persekutuan 2020

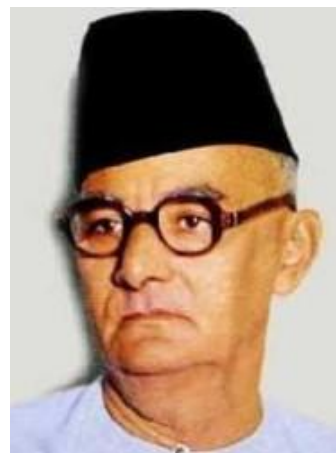
Perlembagaan atau undang – undang merupakan salah satu syarat dimana sesebuah wilayah atau tanah itu untuk dikategorikan sebagai sebuah ‘negara’. Undang – undang ditubuhkan atas dasar pelbagai faktor yang merupakan antara langkah untuk mencapai kedaulatan tanah air, yang telah diusahakan oleh beberapa figura terkemuka yang menjadi lambang mencapai kemerdekaan kita. Perlembagaan persekutuan merangkumi pelbagai aspek dalam pemerintahan yang dibahagikan kepada 16 bahagian. Di mana ia terdiri daripada Bahagian I: Negeri-Negeri, Agama dan Undang-Undang Persekutuan, Bahagian II: Kebebasan Asasi, Bahagian III: Kewarganegaraan, Bahagian IV: Persekutuan, Bahagian V: Negeri-Negeri, Bahagian VI: Hubungan di antara Persekutuan dan Negeri-Negeri, Bahagian VII: Peruntukan Kewangan, Bahagian VIII: Pilihanraya, Bahagian IX: Badan Kehakiman, Bahagian X: Perkhidmatan-perkhidmatan Awam, Bahagian XI: Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif, Keganasan Terancang, dan Perbuatan dan Jenayah yang Memudaratkan Orang Awam dan Kuasa Darurat, Bahagian XII: Am dan Pelbagai, Bahagian XIII: Perlindungan

Tambahan bagi Negeri Sabah dan Sarawak, Bahagian XIII: Peruntukan Sementara dan Peralihan, Bahagian XIV: Kecualian bagi Kedaulatan, dsb dan yang terakhir Bahagian XV: Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja (The Malaysian Bar, 2020).

Keseluruhan bahagian ini dapat memastikan kelancaran dan kejayaan undang-undang yang masyhur tersebut, di mana ini bukanlah satu pencapaian yang mudah. Fasal ini tidak dapat dijayakan tanpa pengorbanan dan usaha-usaha daripada tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh yang terdiri daripada raja-raja melayu, wakil parti politik seperti Tunku Abdul Rahman, Dato' Onn Jaafar, Tun Abdul Razak, dan pemimpin-pemimpin yang lain (E-PEMBELAJARAN - BUKU TEKS DIGITAL., 2026).



Rajah 2: Gambar Tunku Abdul Rahman



Rajah 3: Gambar Dato Onn Jaafar

Memahami sejarah perlembagaan persekutuan merupakan satu wilayah penting bukan sahaja untuk kita mengambil iktibar daripadanya, tapi juga untuk digunakan bagi menambah baik keadaan negara yang sedia ada. Sejarah secara umum mempunyai tiga pendekatan penting yang perlu ditekankan, perkara itu termasuklah bagaimana seseorang pembaca dan pengkaji sejarah perlu memahami sejarah sebagai satu bidang ilmu yang istimewa, memilih kerangka pemikiran dan pendekatan terbaik dalam pengkajian sejarah dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber sejarah terpilih dalam historiografi Melayu. Tiga perkara tersebut akan digunakan dalam mendalami setiap topik yang akan dibincangkan lagi pada Isi 1, Isi 2 dan Isi 3 (shajar233., 2021).

Isi 1 - Unsur Tradisi

Unsur tradisi merupakan elemen yang telah wujud sebelum zaman penjajahan dalam sistem kemasyarakatan di Tanah Melayu dan dikekalkan dalam perlembagaan moden untuk menjamin kestabilan sosiopolitik negara serta mengekalkan identiti tempatan. Terdapat empat elemen utama iaitu;

Pemerintahan Beraja

Pemerintahan beraja merupakan salah satu unsur tradisi yang penting dalam pembentukan identiti dan sistem kenegaraan Malaysia. Sistem ini merujuk kepada bentuk pemerintahan yang diketuai oleh raja atau sultan sebagai pemerintah tertinggi dalam sesebuah negeri atau negara. Di Malaysia, pemerintahan beraja telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dan terus berkembang sehingga kini dalam bentuk sistem Raja Berperlembagaan. Dalam konteks sejarah, pemerintahan beraja memainkan peranan besar dalam membentuk struktur sosial, politik dan budaya masyarakat Melayu. Raja dianggap sebagai ketua negara, pelindung rakyat dan simbol perpaduan. Pada zaman dahulu, raja mempunyai kuasa mutlak dalam mentadbir negeri, termasuk dalam aspek perundangan, ekonomi dan keselamatan. Rakyat pula menunjukkan kesetiaan yang tinggi kepada raja sebagai tanda penghormatan dan kepercayaan terhadap kepimpinan baginda. Namun begitu, selepas kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, sistem pemerintahan beraja telah mengalami transformasi penting dengan pengenalan konsep Raja Berperlembagaan. Dalam sistem ini, kuasa raja telah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai Ketua Utama Negara manakala pentadbiran negara dijalankan oleh kerajaan yang dipilih melalui sistem demokrasi berparlimen. Ini menunjukkan keseimbangan antara tradisi dan moden dalam sistem pemerintahan Malaysia.

Dari sudut etika, pemerintahan beraja mencerminkan nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggungjawab, keadilan dan kebijaksanaan. Raja diharapkan menjadi pemimpin yang adil dan berintegriti menjaga kebajikan rakyat tanpa mengira kaum atau agama. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab untuk menghormati institusi diraja sebagai simbol kedaulatan negara. Nilai ini penting dalam mengekalkan keharmonian dan kestabilan dalam masyarakat. Selain itu, institusi juga berperanan sebagai pelindung kepada agama Islam dan adat istiadat Melayu. Raja-raja Melayu mempunyai tanggungjawab dalam memastikan agama Islam dipelihara dan dihormati. Peranan ini memberi moral dan etika yang penting dalam sistem pemerintahan negara. Kesimpulannya, pemerintahan beraja bukan sahaja

merupakan warisan tradisi tetapi juga elemen penting dalam sistem kenegaraan Malaysia yang moden. Ia melambangkan kesinambungan sejarah, kestabilan politik dan identiti nasional. Dari perspektif etika, institusi ini menekankan nilai kepimpinan berintegriti, keadilan sosial dan rasa hormat antara pemerintah dan rakyat yang menjadi asas kepada keharmonian dan kemakmuran negara.

Agama Islam

Agama Islam juga antara salah satu unsur tradisi yang penting dalam pembentukan identiti, budaya dan sistem nilai masyarakat di Malaysia. Islam telah bertapak di Tanah Melayu sejak abad ke-13 melalui aktiviti perdagangan dan dakwah dan sejak itu ia berkembang menjadi agama utama bagi orang Melayu serta memainkan peranan besar dalam kehidupan seharian masyarakat. Dalam sejarah perkembangan negara, Islam bukan sahaja berfungsi sebagai agama tetapi juga sebagai asas kepada sistem sosial dan pemerintahan. Pada zaman Kesultanan Melayu, agama Islam menjadi panduan dalam pentadbiran termasuk dalam pelaksanaan undang-undang dan pembentukan nilai moral masyarakat. Raja-raja Melayu diiktiraf sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing yang menunjukkan betapa pentingnya peranan agama dalam struktur pemerintahan tradisional. Selepas kemerdekaan, kedudukan Islam terus dipelihara melalui Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan Islam sebagai agama Persekutuan. Walaupun Malaysia mengamalkan kebebasan beragama, Islam tetap diberikan kedudukan istimewa selaras dengan sejarah dan tradisi negara. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara menghormati kepelbagaian agama dan mengekalkan identiti kebangsaan.

Dari sudut etika, agama Islam juga menggalakkan hubungan yang harmoni antara manusia melalui konsep ukhuwah dan ihsan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam masyarakat seperti Malaysia di mana pelbagai kaum dan agama hidup bersama. Ajaran Islam menekankan sikap saling menghormati, bertolak ansur dan hidup secara aman yang secara tidak langsung menyumbang kepada perpaduan negara. Agama Islam juga memainkan peranan dalam membentuk etika kerja dan gaya hidup sihat. Umat Islam digalakkan untuk bekerja dengan rajin, jujur dan bertanggungjawab serta menjauhi perkara yang memudaratkan diri dan masyarakat. Kesimpulannya, agama Islam sebagai unsur tradisi bukan sahaja penting dari segi keagamaan tetapi juga sebagai asas kepada pembentukan nilai etika dan moral dalam masyarakat Malaysia. Ia menyumbang kepada keharmonian sosial, kestabilan negara dan pembentukan individu. Oleh itu, pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam adalah penting dalam memastikan nilai-nilai etika terus diamalkan dalam kehidupan seharian.

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu merupakan tradisi yang amat penting dalam pembentukan identiti nasional dan pembentukan nilai etika dalam masyarakat Malaysia. Sebagai bahasa kebangsaan, Bahasa Melayu berfungsi sebagai alat komunikasi utama yang menyatukan rakyat daripada pelbagai kaum, latar belakang dan budaya. Peranan ini menjadikan Bahasa Melayu bukan sekadar cara perhubungan tetapi juga lambang perpaduan dan jati diri negara. Dari sudut sejarah, Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas sejak zaman kesultanan Melayu Melaka sebagai lingua franca di rantau Asia Tenggara. Ia menjadi bahasa perdagangan, pentadbiran dan penyebaran ilmu. Keupayaan Bahasa Melayu untuk diterima oleh pelbagai bangsa menunjukkan sifatnya inklusif dan fleksibel. Hal ini telah membantu membentuk hubungan sosial yang harmoni dalam kalangan masyarakat yang berbeza latar belakang. Selepas kemerdekaan, kedudukan Bahasa Melayu diperkukuhkan melalui Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Usaha ini penting untuk membentuk identiti kebangsaan yang kukuh serta memastikan komunikasi yang berkesan dalam pentadbiran, pendidikan dan kehidupan seharian. Walaupun bahasa lain masih digunakan dan dihormati, Bahasa Melayu tetap menjadi cara utama yang menyatukan rakyat Malaysia.

Dari perspektif etika, penggunaan Bahasa Melayu mencerminkan nilai kesopanan, hormat-menghormati dan kesantunan dalam komunikasi. Dalam budaya Melayu, bahasa yang digunakan seringkali diolah dengan penuh adab dan tertib seperti penggunaan kata panggilan yang sesuai, nada yang lembut dan pemilihan perkataan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai kesantunan ini penting dalam mengekalkan hubungan yang baik antara individu dan mengelakkan konflik dalam masyarakat. Selain itu, Bahasa Melayu juga menjadi medium penyampaian nilai-nilai murni melalui peribahasa, pantun dan karya sastera. Unsur-unsur ini mengandungi pengajaran moral, nasihat dan panduan hidup yang diwarisi turun-temurun. Sebagai contoh, peribahasa digunakan untuk menyampaikan mesej secara halus tetapi maksud yang mendalam yang mencerminkan kebijaksanaan masyarakat tradisional dalam mendidik generasi muda. Kesimpulannya, Bahasa Melayu sebagai unsur tradisi memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk identiti nasional, memupuk perpaduan dan menanam nilai etika dalam kalangan masyarakat. Ia bukan sahaja alat komunikasi tetapi juga medium untuk menyampaikan nilai budaya dan moral yang penting dalam kehidupan seharian. Oleh itu, usaha untuk memelihara dan memperkasa Bahasa Melayu harus diteruskan agar warisan ini kekal relevan dan dihormati oleh generasi akan datang.

Kedudukan Istimewa

Kedudukan istimewa merujuk kepada hak dan keistimewaan yang diperuntukkan kepada orang Melayu dan Bumiputera seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Unsur tradisi ini merupakan salah satu asas penting dalam pembentukan kontrak sosial antara kaum di Malaysia yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan sosial, ekonomi dan politik dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Dari sudut sejarah, kedudukan istimewa ini diperkenalkan bagi membantu orang Melayu dan Bumiputera yang pada ketika itu ketinggalan dalam aspek ekonomi dan pendidikan berbanding kaum lain. Semasa zaman penjajahan, berlaku pembahagian ekonomi mengikut kaum yang menyebabkan jurang ketidaksamaan yang ketara. Selepas kemerdekaan, langkah-langkah tertentu diambil untuk memperbaiki keadaan ini dan memastikan peluang yang lebih adil dapat diberikan kepada semua. Kedudukan istimewa ini merangkumi pelbagai aspek seperti pendidikan, perkhidmatan awam, perniagaan dan pemilihan ekonomi. Sebagai contoh, terdapat kuota tertentu dalam institusi pendidikan awam dan biasiswa yang diberikan kepada golongan Bumiputera bagi meningkatkan taraf pendidikan. Peluang dalam sektor perniagaan dan pekerjaan juga diperluaskan untuk membantu meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi negara. Walaupun begitu, kedudukan istimewa tidak bermaksud menafikan hak kaum lain Perlembagaan Persekutuan juga menjamin hak-hak sah kaum lain untuk menikmati kebebasan dan peluang dalam pelbagai bidang. Konsep ini sebenarnya untuk mencapai keseimbangan dan keadilan sosial bukan untuk mewujudkan diskriminasi.

Dari perspektif etika, kedudukan istimewa mencerminkan prinsip keadilan sosial dan tanggungjawab kolektif dalam membantu golongan yang memerlukan. Ia selaras dengan nilai moral seperti keprihatinan, kesaksamaan peluang dan usaha untuk mengurangkan jurang ketidaksamaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan tidak semestinya layanan sama rata tetapi juga mengambil kira keperluan dan keadaan sesuatu kelompok. Namun, pelaksanaan kedudukan istimewa juga perlu dilakukan dengan penuh integriti dan ketulusan agar tidak disalahgunakan. Dari sudut etika adalah sangat penting untuk memastikan bahawa keistimewaan ini benar-benar memberi manfaat kepada golongan yang layak dan tidak di manipulasi untuk kepentingan peribadi. Selain itu, masyarakat juga perlu mengelakkan sikap bergantung sepenuhnya kepada keistimewaan tanpa berusaha meningkatkan diri. Kesimpulannya, kedudukan istimewa sebagai unsur tradisi penting dalam memastikan keseimbangan sosial dan pembangunan negara yang inklusif. Dari sudut etika, ia menekankan nilai etika, tanggungjawab dan keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan. Dengan

pelaksanaan yang adil dan berhemah, unsur tradisi ini dapat terus menyumbang kepada perpaduan dan kemakmuran Malaysia.

Isi 2 – Kepentingan Pengekalan Unsur Tradisi

Keberkesanan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara amat bergantung kepada penghayatan terhadap kontrak sosial yang melibatkan unsur-unsur tradisi. Dalam membincangkan aspek ini, adalah penting untuk melihat bagaimana elemen-elemen tradisi tersebut bertindak sebagai kontrak sosial yang dinamik; ia bukan sahaja melindungi hak komuniti asal, malah pada masa yang sama menyediakan ruang inklusif bagi menjamin keadilan sosial untuk seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Terdapat banyak kepentingan pengekalan unsur tradisi tersebut, antaranya:

Menjamin Kestabilan Politik Negara dan Kedaulatan Negara

Kepentingan pertama pengekalan unsur tradisi ini ialah bagi menjamin kestabilan politik di negara kita yang berpusat pada pemerintahan beraja. Di dalam sistem demokrasi berparlimen yang diterapkan di negara kita, persaingan kuasa antara parti politik sering kali mencetuskan ketegangan yang dapat menggugat keamanan dan kesejahteraan negara kita. Disebabkan negara kita merupakan negara yang berbilang kaum maka pelbagai parti politik yang melibatkan kaum-kaum tersebut tercipta, sebagai contoh Malaysian Chinese Association (MCA) dan Malaysian Indian Congress (MIC). Disebabkan kepelbagaian parti politik ini, Institusi Beraja memainkan peranan yang penting sebagai kuasa pengimbang yang neutral dan tidak memihak pada mana-mana pihak. Malaysia menjadikan institusi Raja sebagai komponen utama dalam mengekalkan keharmonian dan perpaduan rakyat. Institusi ini bukan sahaja melambangkan kedaulatan negara, tetapi juga berperanan sebagai penjaga nilai-nilai kepelbagaian budaya dan agama yang telah diwarisi sejak sekian lama (2024 Journal Islamic Philanthropy and Social Finance: Vol.6 No.2). Disebabkan hal tersebut, raja bukan sekadar simbol istiadat, tetapi merupakan payung kedaulatan yang dapat menjamin pentadbiran negara sentiasa berjalan dengan lancar mengikut perancangan negara. Kekuasaan raja yang bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang memastikan keperluan setiap etnik di dalam negara terpenuhi. Hal ini penting kerana, setiap etnik atau parti politik mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeza yang dapat mencetuskan ketegangan jika tidak terpenuhi.

Dari sudut etika, institusi beraja memberi rasa selamat pada seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hal ini kerana, Institusi beraja tidak berpihak pada mana-mana pihak.

Dalam masyarakat majmuk, kewujudan satu institusi yang tidak dipilih melalui pilihan raya memberikan satu bentuk keadilan yang unik pada rakyat Malaysia. Maka, baginda berperanan sebagai pelindung hak asasi dan keistimewaan yang termaktub dalam perlembagaan untuk semua pihak.



Rajah 4 Institusi Beraja di Dalam Malaysia

Akhir sekali, Institusi beraja merupakan simbol kesinambungan sejarah dan identiti negara. Pengekalan kuasa raja dalam perlembagaan moden adalah salah satu manifestasi etika bagi menghargai dan mengingat akar umbi pembentukan negara. Hal ini membuktikan bahawa kemajuan sesebuah negara tidak semestinya dicapai dengan menghapuskan tradisi. Pengekalan ini penting bagi memastikan kedaulatan negara tidak mudah dicabar oleh pengaruh luar atau ideologi radikal, kerana ia merupakan simbol jati diri yang paling kuat.

Memupuk Integrasi Nasional melalui Identiti Komunikasi

Seterusnya, kedudukan bahasa melayu yang merupakan bahasa kebangsaan adalah kepentingan yang mendasar dalam proses integrasi nasional. Di dalam sebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, ketiadaan sebuah bahasa pengantar yang dapat digunakan oleh setiap kaum dapat membawa kepada kesenjangan dan segragasi sosial. "Bahasa Melayu berfungsi sebagai instrumen perpaduan yang paling utama dalam masyarakat majmuk Malaysia, di mana peruntukan Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan memberikan

legitimasi kepada bahasa tersebut untuk bertindak sebagai pemangkin integrasi nasional." (Shamsul Amri, B. (2012). *Modul Hubungan Etnik*. Bangi: IPN Press). Bahasa Melayu juga bertindak sebagai titik pertemuan yang menyatukan setiap kaum ke dalam sebuah identiti nasional yang tunggal dan unik. Menurut kajian sosiologi, penggunaan satu bahasa kebangsaan dapat mengurangkan jarak sosial antara kaum yang seterusnya dapat mengurangkan resiko perbalahan antara kaum.



Rajah 5 Perpaduan Kaum Hasil dari Integrasi Nasional

Selain itu, hal ini disebabkan kerana kesinambungan sejarah bahasa melayu sebagai lingua franca. Kekuatan Bahasa Melayu terletak pda sejarahnya yang mendalam. Sejak zaman kesultanan melayu melaka Bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa perdagangan daan telah digunakan oleh setiap pedagang yang berkunjung seperti pedagang cina, india dan arab. Bahasa Melayu telaah menjadi lingua franca kerana sifatnya yang mudah dipelajari dan tidak mempunyai sistem kasta bahasa yang tegar.

Dari sudut etika, Bahasa Melayu membawa nilai adab dan kesantunan yang mendalam. "Kesantunan berbahasa dalam masyarakat Melayu bukan sekadar aspek linguistik, tetapi merupakan manifestasi etika dan moral yang tinggi yang bertujuan untuk memelihara air muka serta keharmonian dalam interaksi sosial antara kaum." (Asmah Haji Omar, 2007). Struktur bahasa yang mementingkan sistem sapaan, penggunaan kata ganti nama yang tepat, dan nada yang merendah diri (tawaduk) membantu dalam menguruskan konflik sosial. Dalam konteks masyarakat Malaysia, kesantunan berbahasa menjadi "pelincir" kepada hubungan antara kaum. Apabila rakyat berkomunikasi dengan adab yang sama, ia melahirkan rasa hormat-menghormati yang merupakan asas kepada etika hidup bermasyarakat.

Mewujudkan Keadilan Sosial dan Keseimbangan Sosioekonomi

Akhir sekali, keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi yang merupakan sebuah kepentingan dalam perlembagaan negara merujuk kepada kedudukan istimewa orang melayu dan bumiputera serta agama islam. Dari sudut pandang etika serta sosiologi. Hal ini amat penting bagi mewujudkan sebuah keadilan di daalam masyarakat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana, masyarakat melayu dan bumiputera merupakan bangsa asal dinegara kita dan bangsa yang terawal berjuang untuk negara kita.

Pada zaman sebelum kemerdekaan berjaya diraih, telah berlaku jurang ekonomi dan pendidikan yang sangat ketara diantara kaum di negara kita. Hal ini disebabkan oleh, dasar yang dibawa pihak British ke dalam negara kita iaitu dasar pecah dan perintah. Dasar ini telah mewujudkan perbezaan ekonomi yang ketara mengikut etnik, sebagai contoh bangsa Melayu dan bumiputera kekal berada di dalam sektor pertanian sara diri tradisional manakala bangsa lain mendominasi sektor ekonomi moden.

Isi 3 – Hak Asasi

Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran negara sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya, Perlembagaan memainkan peranan penting dalam memastikan keamanan, kestabilan dan keharmonian dapat dikekalkan. Melalui Bahagian II Perlembagaan Persekutuan, iaitu Perkara 5 hingga Perkara 13, pelbagai hak asasi diberikan kepada setiap individu tanpa mengira agama, bangsa atau keturunan. Hak-hak ini meliputi hak hidup dan kebebasan diri, kesamarataan di sisi undang-undang, kebebasan bersuara, kebebasan beragama, hak pendidikan serta hak terhadap pemilikan harta. Peruntukan-peruntukan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi maruah dan kebajikan setiap rakyat termasuk golongan non-Muslim. (Aziz, A. R. A. (2014). *Demokrasi di Malaysia*. ITBM.)

Kebebasan Beragama

Salah satu hak yang paling penting kepada golongan non-Muslim ialah kebebasan beragama yang dijamin oleh Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini memperuntukkan bahawa setiap individu mempunyai hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya sendiri. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama Persekutuan melalui Perkara 3(1), agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Jaminan ini membolehkan masyarakat bukan Islam menjalankan aktiviti keagamaan mereka seperti upacara sembahyang, perayaan keagamaan dan pendidikan agama tanpa gangguan, selagi mematuhi undang-undang negara. Kebebasan ini menjadi asas penting kepada perpaduan nasional kerana ia mengiktiraf kepelbagaian agama yang wujud dalam masyarakat Malaysia serta menggalakkan sikap saling menghormati antara penganut agama yang berbeza. (Meerangani, K. A., & Ramli, R. (2016).)

Kesamarataan Di Sisi Undang-undang

Selain itu, Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan menjamin bahawa semua individu adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama. Prinsip kesamarataan ini sangat penting dalam memastikan golongan non-Muslim tidak didiskriminasi dalam pelbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan dan perkhidmatan awam. Kesamarataan di sisi undang-undang turut memberikan keyakinan kepada semua rakyat bahawa hak mereka akan dilindungi tanpa mengira latar belakang agama. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia, prinsip ini membantu mengukuhkan perpaduan dan

mengelakkan berlakunya ketidakadilan yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Oleh itu, Perkara 8 menjadi salah satu asas utama dalam menjamin keadilan sosial dan kestabilan politik negara.

Kebebasan Bersuara

Di samping itu, Perkara 10 memperuntukkan kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan kepada setiap warganegara. Hak ini membolehkan golongan non-Muslim menyuarakan pandangan, pendapat dan kepentingan mereka melalui pelbagai saluran yang sah. Mereka juga berhak menubuhkan persatuan kebudayaan, organisasi keagamaan dan badan bukan kerajaan bagi menjaga kebajikan serta kepentingan komuniti masing-masing. Kebebasan ini memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi kerana ia membolehkan rakyat mengambil bahagian secara aktif dalam pembangunan negara. Walau bagaimanapun, kebebasan tersebut tertakluk kepada sekatan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang bagi menjaga keselamatan negara, ketenteraman awam dan keharmonian antara kaum serta agama.

Hak Pendidikan

Perlembagaan Persekutuan turut memberi perhatian terhadap hak pendidikan melalui Perkara 12. Perkara ini menjamin bahawa tiada diskriminasi boleh dilakukan terhadap mana-mana individu berdasarkan agama dalam mendapatkan pendidikan. Dalam masa yang sama, ibu bapa mempunyai hak untuk menentukan pendidikan agama anak-anak mereka mengikut kepercayaan masing-masing. Keadaan ini membolehkan masyarakat bukan Islam mengekalkan identiti agama dan budaya mereka melalui sistem pendidikan. Selain itu, kewujudan sekolah vernakular seperti sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil membuktikan bahawa sistem pendidikan Malaysia mengiktiraf kepelbagaian budaya dan bahasa yang terdapat dalam negara. Pendekatan ini membantu membentuk masyarakat yang saling memahami serta menghormati perbezaan antara satu sama lain.

Hak Terhadap Bahasa dan Budaya

Aspek bahasa dan budaya juga diberikan perlindungan oleh Perlembagaan. Walaupun Perkara 152 menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, peruntukan tersebut tidak melarang penggunaan, pembelajaran atau pengajaran bahasa lain. Oleh itu, masyarakat bukan Melayu masih bebas menggunakan bahasa ibunda mereka dalam kehidupan harian, pendidikan dan aktiviti kebudayaan. Perlindungan terhadap bahasa dan budaya ini penting kerana identiti sesuatu komuniti sering dikaitkan dengan warisan budaya yang diwarisi secara turun-temurun. Dengan adanya jaminan tersebut, kepelbagaian budaya dapat dipelihara tanpa menjejaskan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.

Hak Terhadap Politik

Selain hak kebebasan dan kesamarataan, golongan non-Muslim juga menikmati hak politik sebagai warganegara Malaysia. Mereka mempunyai hak untuk mengundi dalam pilihan raya, menyertai parti politik dan bertanding dalam pilihan raya sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Penyertaan ini membolehkan mereka menyumbang kepada proses pembuatan dasar dan pembangunan negara. Penglibatan rakyat daripada pelbagai latar belakang agama dan kaum dalam sistem demokrasi membantu memastikan suara semua kelompok masyarakat dapat didengari serta diambil kira dalam pentadbiran negara.

Hak Terhadap Pemilikan Harta

Perkara 13 pula menjamin hak terhadap pemilikan harta dan melindungi individu daripada kehilangan harta secara sewenang-wenangnya. Hak ini turut merangkumi pemilikan tanah dan bangunan yang digunakan bagi tujuan keagamaan seperti gereja, kuil, tokong dan rumah ibadat lain. Perlindungan terhadap hak harta membolehkan komuniti bukan Islam menjalankan aktiviti keagamaan dan kebajikan secara lebih teratur. Pada masa yang sama, ia menunjukkan bahawa Perlembagaan Persekutuan bukan sahaja menjaga kebebasan individu, malah turut melindungi kepentingan institusi dan komuniti dalam masyarakat majmuk.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan sebenarnya selaras dengan ajaran Islam yang menekankan nilai keadilan, toleransi dan penghormatan terhadap hak manusia. Al-Quran melalui Surah Al-Baqarah ayat 256 menegaskan bahawa tiada paksaan dalam agama, manakala Surah Al-Mumtahanah ayat 8 menyeru umat Islam supaya berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka yang tidak memusuhi Islam. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW telah membuktikan prinsip ini melalui Perjanjian Madinah yang memberikan hak kepada masyarakat bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka dan mengurus hal ehwal komuniti masing-masing. Selain itu, konsep *al-'adl* (keadilan), *tasamuh* (toleransi) dan *amanah* menjadi asas penting dalam hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf hak serta maruah setiap manusia tanpa mengira agama dan keturunan. (Khairul, A. M. (2016).)

Dalam konteks Malaysia, gabungan antara prinsip Perlembagaan Persekutuan dan nilai-nilai Islam telah berjaya mewujudkan sebuah masyarakat yang relatif aman dan stabil walaupun terdiri daripada pelbagai agama dan etnik. Perlindungan hak asasi non-Muslim bukan sahaja penting untuk menjaga kebajikan golongan tersebut, malah turut menyumbang kepada pembangunan negara secara keseluruhan. Keharmonian yang wujud hasil daripada penghormatan terhadap hak setiap individu menjadi faktor penting dalam memastikan kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi dan perpaduan nasional dapat terus dikekalkan.

Tuntasnya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia memainkan peranan yang amat penting dalam melindungi hak asasi non-Muslim melalui jaminan kebebasan beragama, kesamarataan di sisi undang-undang, kebebasan bersuara, hak pendidikan, hak politik, hak budaya dan hak pemilikan harta. Perlindungan ini bukan sahaja mencerminkan amalan demokrasi dan hak asasi manusia, malah selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, toleransi dan penghormatan terhadap kepelbagaian. Oleh itu, pemahaman dan penghormatan terhadap Perlembagaan Persekutuan perlu terus dipupuk bagi memastikan keamanan, perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia dapat dikekalkan untuk generasi akan datang.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, Perlembagaan Persekutuan yang telah menjadi undang-undang negara Malaysia sejak dahulu lagi bukan sekadar sebuah dokumen perundangan yang kaku, sebaliknya ia wujud sebagai nadi utama yang mengikat kelangsungan hidup masyarakat majmuk di Malaysia. Pengekalan unsur-unsur tradisi seperti Pemerintahan Beraja iaitu Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara, Agama Islam sebagai agama rasmi negara tetapi kebebasan diberi kepada agama-agama lain, Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Rasmi negara serta hak dan kedudukan istimewa yang diperuntukkan oleh orang Melayu dan kaum Bumiputera terutama dalam aspek pendidikan, perkhidmatan awam, perniagaan dan ekonomi telah menjadi formula yang paling utuh dalam mengimbangi tuntutan kemodenan dengan warisan sejarah tanah air. Prinsip ini bertepatan dengan falsafah biar mati anak, jangan mati adat, yang memperlihatkan betapa pentingnya mempertahankan tiang-tiang tradisi negara daripada lenyap ditelan zaman. Melalui pemantapan komponen Perlembagaan Persekutuan ini, Malaysia bukan sahaja berjaya merentasi fasa transisi politik dengan stabil, malah mampu membina sebuah identiti nasional tersendiri yang unik serta menerusi kesantunan komunikasi dan semangat kesepaduan sosial. Perjuangan para pemimpin terdahulu yang meletakkan jalan rundingan, tolak ansur dan pengorbanan mengatasi kepentingan peribadi sebagai asas pembentukan negara sewajarnya menjadi iktibar kepada semua masyarakat serta rujukan moral terbesar buat generasi masa kini agar tidak memandang enteng kontrak sosial yang telah dipersetujui serta memelihara kestabilan sosiopolitik yang telah lama dikecapi. Oleh hal yang demikian, perkara tersebut menjadi kewajipan dan tanggungjawab sosial yang mendesak bagi setiap warganegara untuk terus mempertahankan serta menghayati prinsip perlembagaan ini dalam kehidupan seharian. Langkah ini amat penting bagi memastikan keadilan sosioekonomi, kebebasan asasi yang bertanggungjawab dan integrasi nasional terus terpelihara sekali gus membenteng kedaulatan tanah air daripada sebarang ancaman perpecahan kaum dan bangsa demi kelangsungan masa depan Malaysia yang aman, harmoni dan makmur. Perkara ini sejajar dengan bulat air kerana pemetung, bulat suara kerana muafakat, kerana permuafakatan inilah yang akan menjadi tiang seri kepada kedaulatan dan kesejahteraan negara pada masa hadapan.

Rujukan

Al-Quran al-Karim. (n.d.). *Surah al-Baqarah*, 2:256; *Surah al-Mumtahanah*, 60:8.

E-PEMBELAJARAN - BUKU TEKS DIGITAL. (2026). *E-pembelajaran - buku teks digital*.

Google Sites. <https://sites.google.com/moe-dl.edu.my/epembelajaransmkbrp/e-pembelajaran-t4/sejarah-t4/buku-teks-digital>

Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance. (2024). 6(2). [suspicious link removed]

Malaysia. (2023). *Perlembagaan Persekutuan*. Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia.

Meerangani, K. A. (2016). *Isu semasa terhadap hubungan sosial dengan non-Muslim di Malaysia daripada perspektif hukum Islam* (Tesis doktor falsafah, Universiti Malaya).

Meerangani, K. A., & Ramli, R. (2016). Hak asasi non Muslim di Malaysia menurut Perlembagaan Persekutuan dan prinsip Islam. *Jurnal Kemanusiaan*, 25(3), 18–29.

Modul Hubungan Etnik (Edisi ke-2). (2012). Academia.

https://www.academia.edu/9569907/Modul_Hubungan_Etnik_Edisi_ke_2

shajar233. (2021, January 6). *Faham Sejarah, Kerangka Pemikiran dan Sumber Pengkajian*.

Raja Zarith Sofiah Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilisation.

<https://chancellery.utm.my/casis/blog/2021/01/06/faham-sejarah-kerangka-pemikiran-dan-sumber-pengkajian/>

The Malaysian Bar. (2020). *Menghitung Hari ke Hari Malaysia – Hari 1: Apa itu*

Perlembagaan Persekutuan? Malaysianbar.org.my.

<https://www.malaysianbar.org.my/article/about-us/committees/constitutional-law-committee/menghitung-hari-ke-hari-malaysia-hari-1-apa-itu-perlembagaan-persekutuan>

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)

Exclusions

- 16 Excluded Matches

Top Sources

- 7%  Internet sources
 - 2%  Publications
 - 13%  Submitted works (Student Papers)
-